CONTRAT DE PARTENARIAT COMMERCIAL ET D'APPORT D'AFFAIRES

Entre ENERGIA-CONSEIL IA® et Madame Catarina MARTINS

Document de travail - à relire avant signature · Non signé à ce stade

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Partie 1 - ENERGIA

Raison sociale	ENERGIA-CONSEIL IA®
Forme	SASU au capital de 100 EUR
SIRET	941 819 427 00019
RCS	Lyon 941 819 427
Siège	16 Rue Cuvier, 69006 Lyon
Représentant	M. Sylvain LEMBELEMBE, Président
Qualité	Bureau d'études & AMO
Téléphone	06 10 59 68 98
Email	contact@energia-conseil-ia.com

Partie 2 - Le Partenaire

Partenaire	Madame Catarina MARTINS
Qualité	Partenaire commerciale - apporteuse d'affaires
Statut	Indépendante (hors salariat, hors association)
Adresse	À compléter par le Partenaire
Téléphone	À compléter
Email	À compléter
SIRET / INSEE	À compléter si activité indépendante
Ci-après	le Partenaire
Ci-après ENERGIA	ENERGIA

Les Parties conviennent de formaliser exclusivement un partenariat commercial et d'apport d'affaires. La mise à disposition du site internet d'ENERGIA est gratuite. La rémunération du Partenaire est une commission de 10 % HT sur le montant global des travaux effectivement encaissés. Toute association et tout leasing automobile sont exclus du présent contrat et relèvent, le cas échéant, de documents séparés.

Article 1 - Objet du partenariat

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions du partenariat commercial et d'apport d'affaires entre ENERGIA et le Partenaire. Le Partenaire présente à ENERGIA des prospects ou dossiers de rénovation énergétique ; ENERGIA étudie, structure et, le cas échéant, exécute ou coordonne les travaux avec son réseau d'artisans RGE.

Le présent contrat ne constitue ni un contrat de travail, ni un mandat social, ni un pacte d'associés, ni un engagement de financement ou de leasing. Il n'emporte aucun transfert de parts sociales ni aucune promesse d'association.

Article 2 - Mise à disposition gratuite du site internet

ENERGIA met à disposition du Partenaire, à titre entièrement gratuit et pour la durée du présent partenariat, son site internet www.energia-conseil-ia.com, comme outil de présentation, d'appui commercial et d'orientation des prospects vers ENERGIA.

Cette mise à disposition n'emporte aucun transfert de propriété intellectuelle. ENERGIA demeure seule titulaire de la marque ENERGIA-CONSEIL IA®, du nom de domaine, des contenus, des visuels, des outils et de la base de données. Le Partenaire s'interdit de modifier le site, d'en extraire les contenus hors du partenariat, ou de les exploiter pour un tiers.

La mise à disposition cesse de plein droit à la fin du partenariat. Aucune redevance, aucun loyer et aucune contrepartie financière ne sont dus par le Partenaire au titre du site.

Article 3 - Commission de 10 % HT

En contrepartie des affaires apportées et effectivement conclues, le Partenaire perçoit une commission de 10 % HT calculée sur le montant global des travaux effectivement encaissés au titre du dossier apporté (hors aides publiques versées au client, hors Eco-PTZ, hors montant non encaissé).

Base de calcul (non négociable dans le présent document)

Commission = 10 % HT x montant global des travaux effectivement encaissés.

Un devis signé mais non encaissé n'ouvre aucun droit à commission. Les avoirs, impayés, annulations et remboursements viennent en déduction.

La commission n'est due que si le dossier a été apporté par le Partenaire et identifié comme tel par écrit (email ou fiche apport) avant la signature du devis client.

Article 4 - Modalités de versement

La commission est payée par virement bancaire, sur facture du Partenaire, en un ou deux virements maximum par dossier.

- Premier versement : après encaissement de l'acompte, à hauteur de 10 % HT de l'acompte effectivement encaissé.
- Second versement : après encaissement du reste, à hauteur de 10 % HT du solde effectivement encaissé.
- Si l'intégralité du montant des travaux est encaissée en une seule fois, un seul virement est établi.
- Délai de paiement : 7 jours après l'encaissement effectif de la somme correspondante ET la réception de la facture du Partenaire. Les deux conditions sont cumulatives.

Illustration

Travaux encaissés 40 000 EUR HT au total, dont acompte 12 000 EUR HT puis solde 28 000 EUR HT.

1er virement : 1 200 EUR HT après acompte et facture. 2e virement : 2 800 EUR HT après solde et facture. Total : 4 000 EUR HT (10 %).

Article 5 - Leasing automobile - possibilité future non garantie

Les Parties reconnaissent qu'un leasing automobile pourra, le cas échéant, être examiné ultérieurement. Cette mention constitue uniquement une possibilité future, non garantie. Elle n'ouvre aucun droit au Partenaire, n'impose aucune obligation à ENERGIA, et ne constitue ni une promesse, ni un engagement de principe opposable.

Toute mise en oeuvre d'un leasing, d'une mise à disposition de véhicule ou d'un avantage analogue devra faire l'objet d'un document séparé, distinct du présent contrat.

Article 6 - Association et documents séparés

Toute discussion relative à une association, une entrée au capital, un pacte d'associés ou une holding est exclue du champ du présent contrat. Si les Parties souhaitaient un jour l'examiner, cela ferait l'objet d'un document séparé, rédigé et signé indépendamment.

Le présent contrat n'est pas un pacte d'associés. Il ne crée aucune société de fait, aucune indivision et aucun droit sur le fonds de commerce, la marque ou les outils d'ENERGIA.

Article 7 - Statut d'indépendant

Le Partenaire agit en toute indépendance, sans lien de subordination. Il organise son activité, ses horaires et ses moyens. Il n'est ni salarié, ni agent commercial exclusif, ni mandataire social d'ENERGIA. Il établit ses propres factures. Ses charges sociales, fiscales et d'assurance professionnelle restent à sa charge exclusive.

Le Partenaire ne peut se présenter comme associé, dirigeant, salarié ou porte-parole habilité d'ENERGIA, hors les termes du présent apport d'affaires.

Article 8 - Durée et résiliation

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Chaque Partie peut y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 30 jours.

Les commissions nées des sommes déjà encaissées à la date de résiliation restent dues, sous réserve de facture. Les dossiers identifiés avant la résiliation restent soumis au présent contrat jusqu'à encaissement. Aucune commission n'est due sur les dossiers apportés après la date d'effet de la résiliation.

Article 9 - Confidentialité, clients et données

Le Partenaire s'engage à la stricte confidentialité des informations relatives aux clients, tarifs, fichiers, méthodes et partenaires d'ENERGIA, pendant le contrat et 3 ans après son terme. La clientèle prise en charge par ENERGIA demeure la clientèle d'ENERGIA.

Les données personnelles sont traitées pour l'exécution du partenariat. Droits d'accès, de rectification et d'effacement : contact@energia-conseil-ia.com. Réclamation possible auprès de la CNIL. Conservation : 5 ans après la fin du projet concerné.

Article 10 - Responsabilité

Chaque Partie est responsable de ses propres manquements. ENERGIA n'est pas responsable de l'absence de conversion d'un prospect, du refus d'un devis, du refus d'aides publiques ou d'un impayé client. Le Partenaire n'est pas responsable de l'exécution des travaux, réservée aux artisans RGE coordonnés par ENERGIA.

Article 11 - Droit applicable et litiges

Le contrat est soumis au droit français. En cas de litige, les Parties recherchent une solution amiable dans un délai de 15 jours à compter de la notification écrite du différend. À défaut d'accord, compétence exclusive des tribunaux de Lyon.

Avis juridique - Julia, juriste ENERGIA-CONSEIL IA®

Le présent document est un document de travail, à relire avant signature. Les champs d'identité du Partenaire doivent être complétés.

La commission n'est due que sur les travaux effectivement encaissés, en un ou deux virements, sous 7 jours après encaissement et réception de facture.

L'association et le leasing automobile sont hors champ : possibilité future non garantie pour le leasing, documents séparés obligatoires.

Avis établi par Julia - Juriste ENERGIA-CONSEIL IA® - Septembre 2026.

Contacts projet (5 personnes)

AMO Sylvain LEMBELEMBE - 06 10 59 68 98 - contact@energia-conseil-ia.com | Commercial DAMIEN - 06 72 68 09 68 - damien.srdconseil@gmail.com | Courtier FABIEN - VIVONS COURTIER - 06 71 19 96 45 | Juriste Julia | MAR Léo-Energy (France Rénov').

Article 12 - Signatures

Fait à Lyon, le _____, en deux exemplaires originaux, chaque Partie reconnaissant avoir reçu le sien. Le présent document est un document de travail : il n'engage les Parties qu'après relecture, complétion des mentions manquantes et signature manuscrite.

ENERGIA-CONSEIL IA®

Sylvain LEMBELEMBE · Président

Lu et approuvé

Signature :

_____

Date : _____

Le Partenaire

Catarina MARTINS · Apporteuse d'affaires

Lu et approuvé

Signature :

_____

Date : _____